



PUTUSAN

Nomor 348/Pid.Sus/2023/PN Rap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **SELAMAT Alias PUNTUNG**;
Tempatlahir : Perk. Negeri Lama;
Umur / Tanggalahir : 46 Tahun / 11 Juni 1976;
JenisKelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempattinggal : Dusun Sidorejo I Desa Negeri Lama Seberang
Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten
Labuhanbatu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mocok-mocok;
2. Nama Lengkap : **M. ARIF Alias ARIF**;
Tempatlahir : Sidorjo;
Umur / Tanggalahir : 22 Tahun / 12 April 2000;
JenisKelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempattinggal : Dusun Sidorejo I Desa Negeri Lama Seberang
Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten
Labuhanbatu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mocok-mocok;

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 9 Maret 2023 sampai dengan tanggal 12 Maret 2023, perpanjangan penangkapan sejak tanggal 12 Maret 2023 sampai dengan tanggal 15 Maret 2023;

Para Terdakwa dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 15 Maret 2023 sampai dengan tanggal 3 April 2023;

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 348/Pid.Sus/2023/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 April 2023 sampai dengan tanggal 23 April 2023 ;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 April 2023 sampai dengan tanggal 13 Mei 2023 ;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 3 Mei 2023 sampai dengan tanggal 22 Mei 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat, sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 15 Juni 2023;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat, sejak tanggal 16 Juni 2023 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2023;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 15 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 13 September 2023;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Iwan Syahputra Ritonga, S.H., yang beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani Perumahan Ganda Asri II Nomor 2 Rantauprapat Kabupaten Labuhanbatu, berdasarkan Penetapan Penunjukan Hakim Nomor 348/Pid.Sus/2023/PN Rap, tanggal 31 Mei 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat, Nomor 348/Pid.Sus/2023/PN Rap, tanggal 17 Mei 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim, Nomor 348/Pid.Sus/2023/PN Rap, tanggal 17 Mei 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Selamat Alias Puntung dan Terdakwa II M. Arif Alias Arif terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 348/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair yang melanggar Pasal 114 ayat (1) UU. RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Selamat Alias Puntung dan Terdakwa II M. Arif Alias Arif berupa pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) tahun, 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar Para Terdakwa tetap ditahan dan denda masing-masing sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu seberat 2,15 (dua koma satu lima) gram netto;
 - 9 (sembilan) bungkus plastik klip kosong;
 - 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam;
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam;
 - 1 (satu) buah kotak plastik dibalut lakban warna hitam;
 - 1 (satu) buah plastik assoy warna hijau;Dirampas Untuk Dimusnahkan
 - Uang tunai sebesar Rp955.000,00 (sembilan Ratus lima puluh lima ribu rupiah);Dirampas Untuk Negara
4. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Para Terdakwa yang dibacakan dipersidangan tanggal 25 Juli 2023, yang dengan dalil-dalilnya memohon petitum sebagai berikut:

- Memberikan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya semula;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya Para Terdakwa tetap pada Nota Pembelaan semula;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 348/Pid.Sus/2023/PN Rap



Primair :

Bahwa Terdakwa I SELAMAT ALIAS PUNTUNG bersama Terdakwa II M. ARIF ALIAS ARIF pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 sekira pukul 17.15 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2023 bertempat di Dusun. Sidorejo I, Desa. Negeri Lama Seberang, Kecamatan Bilah Hilir, Kabupaten. Labuhanbatu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan para Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa I SELAMAT ALIAS PUNTUNG dan Terdakwa II M. ARIF ALIAS ARIF sedang duduk di Areal Kebun Sawit yang berada di depan rumah Terdakwa I yang terletak di Dusun. Sidorejo I, Desa. Negeri Lama Seberang, Kecamatan Bilah Hilir, Kabupaten. Labuhanbatu dengan maksud untuk secara bersama-sama mengunggu pembeli narkotika jenis sabu lalu Terdakwa I berkata kepada Terdakwa II "Rif Kau Carikan Dulu Bong, Aku Pngen Pompa (Pompa = Pakai Narkotika Jenis Sabu), Kebetulan Masih Ada Ini Buah Kita Sikit Lagi, Kita Pake Ajalah Ini Rif" dan Terdakwa II menjawab "Iya Bang Ini Ku Cari" lalu Terdakwa II langsung mengambil 1 (satu) buah bong yang Terdakwa II simpan di Areal Kebun Sawit tersebut dan Terdakwa II kembali menemui Terdakwa I dengan membawa 1 (satu) buah bong. Selanjutnya Terdakwa II meletakkan 1 (satu) buah bong dihadapan Terdakwa I sambil berkata "Ini Bang Bongnya" lalu Terdakwa I mengambil sisa sabu yang Terdakwa I letakkan diatas tanah disamping kanan Terdakwa I dan Terdakwa I langsung menyerahkan sisa sabu tersebut kepada Terdakwa II sambil berkata "Ini Rif, Masukkan Aja Semua Ke Dalam Kaca Pirek Itu, Biar Sekalian Habis Buah Kita" kemudian Terdakwa II langsung mengambil sisa sabu tersebut dan Terdakwa II langsung memasukkan sisa sabu tersebut kedalam kaca pirek yang menempel pada 1 (satu) buah bong tersebut kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II menggunakan narkotika jenis sabu tersebut masing-masing sebanyak 2 (dua) hisapan hingga narkotika jenis sabu tersebut habis. Selanjutnya Terdakwa I berkata kepada Terdakwa II "Buangkanlah Alat Itu Rif, Udah Bocor Kuliati, Sekalian Plastik Klip Ini Buangkan Aja, Biar Bersih Tempat Ini" dan Terdakwa II menjawab "Iya

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 348/Pid.Sus/2023/PN Rap



Bang” dan Terdakwa II langsung membakar 1 (satu) buah bong dan plastik klip kosong di Areal Kebun Sawit tersebut lalu Terdakwa II kembali mendatangi Terdakwa I yang sedang duduk-duduk lalu Terdakwa II berkata “Bang Aku Ke Depan Itu Ya Liat Orang Mancing Di Benteng” dan Terdakwa I menjawab “Iya” kemudian Terdakwa II langsung berjalan menuju ke arah benteng / parit bekoan yang berjarak sekira 10 (Sepuluh) meter dari Terdakwa I dan Terdakwa II duduk-duduk dan sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa I mendatangi Terdakwa II sambil berkata “Rif Aku Duluan Pulang Ya” lalu Terdakwa II menjawab “Iya Bang” dan Terdakwa I langsung berjalan menuju rumah Terdakwa I.

- Selanjutnya sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa I berniat untuk menjual narkoba jenis sabu lalu Terdakwa I menghubungi Sdr GUNA (Belum Tertangkap) menggunakan 1 (satu) unit Handphone merk nokia milik Terdakwa I dan Terdakwa I berkata kepada Sdr. GUNA “Gun, BR (BR = Narkoba jenis sabu) Ku Habis” lalu Sdr. GUNA menjawab “Iya Bang, Ini Aku Antar, Abang Dimana ?” dan Terdakwa I berkata “Ini Di Benteng Tempat Biasa” lalu Sdr. GUNA menjawab “Yasudah Bang, Aku Datang” kemudian Sdr. GUNA langsung memutuskan sambungan komunikasi dan Terdakwa I langsung memasukkan 1 (satu) unit Handphone merk nokia miliknya tersebut ke dalam kantong Terdakwa I lalu Terdakwa I dan Terdakwa II pun kembali duduk-duduk di Areal Perkebunan yang berada didepan rumah Terdakwa I. selanjutnya sekira pukul 17.15 Wib Sdr. GUNA mendatangi Terdakwa dengan mengendarai Sepeda Motor Honda Supra Fit Warna Hitam ke Areal Kebun Sawit lalu Sdr. GUNA menghampiri Terdakwa sambil berkata “Ini Bang BR nya” dan Sdr. GUNA menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu kepada Terdakwa I lalu Terdakwa I langsung menerima 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu tersebut kemudian Sdr. GUNA mengeluarkan 1 (satu) unit timbangan elektrik dari dalam kantong celana dan berkata kepada Terdakwa I “Sini Bang, Kita Timbang Dulu, Biar Pas Bang” lalu Terdakwa I kembali memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sabu tersebut kepada Sdr. GUNA lalu Sdr. GUNA langsung meletakkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sabu tersebut diatas 1 (satu) unit timbangan elektrik yang berada dihadapan Terdakwa I dan Terdakwa II lalu Sdr. GUNA berkata “Ini Bang, Pas Ya Dua Jie (Jie = Gram) dan Terdakwa I pun menjawab “Iya Udah” lalu Sdr. GUNA langsung menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sabu dan 1 (satu) unit timbangan elektrik kepada Terdakwa I sambil berkata “Ini Nah Bang, Tapi Bisa Aku Nitip Bentar Timbangan Ini Ya Bang,



Masa Aku Bawa Bawa Bang” dan Terdakwa I langsung mengambil 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sabu dan 1 (satu) unit timbangan elektrik sambil menjawab “Yasudah, Sinilah”. Selanjutnya Sdr. GUNA berkata kepada Terdakwa I “Bang, Gimana Setoran (Setoran = Uang Penjualan Narkotika Jenis Sabu) Semalam Bang?, Udah Bisa Aku Ambil Bang ?” lalu Terdakwa I menjawab “Tunggulah Dulu Gun, Masih Sembilan Ratus Ini Aku Pegang, Masih Banyak Yang Utang Ini Gun, Sabar Ya” dan Sdr. GUNA pun berkata “Yasudah Bang” lalu Sdr. GUNA langsung meninggalkan Terdakwa I dan Terdakwa II di Areal Kebun Sawit tersebut dengan mengendarai Sepeda Motor Honda Supra Fit Warna Hitam.

- Selanjutnya Terdakwa I langsung memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sabu dan 1 (satu) unit timbangan elektrik tersebut kepada Terdakwa II sambil berkata “Nah Rif, Kau Keteng (Keteng = bagi/paket) Lah Ini” lalu Terdakwa II menerima 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sabu dan 1 (satu) unit timbangan elektrik tersebut sambil menjawab “Iya Bang, Bentar Aku Ambil Plastiknya” lalu Terdakwa II langsung berjalan menuju ke arah Kebun Sawit dan mengambil 1 (satu) buah plastik asoy berisi plastik klip kosong, 1 (satu) buah kotak plastik yang dibalut lakban, dan 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet plastik kemudian Terdakwa II langsung membawa 1 (satu) buah plastik asoy berisi plastik klip kosong, 1 (satu) buah kotak plastik yang dibalut lakban, dan 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet plastik dihadapan Terdakwa I. Selanjutnya Terdakwa II langsung membagi/memaketkan narkotika jenis sabu yang berada di dalam 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sabu ke dalam plastik klip kosong dengan menggunakan 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet plastik kemudian setelah Terdakwa selesai membagi/memaketkan narkotika jenis sabu tersebut lalu Terdakwa II berkata kepada Terdakwa I “Ini Aja Lah Dulu Bang, Kan Belum Ada Pembeli Bang, Biar Nanti Yang Kecil Ini Aku Yang Pegang Bang” dan Terdakwa I menjawab “Yasudah Sini Lah Dulu Semua, Nanti Ku Kasi Samamu” dan Terdakwa I mengambil 1 (satu) buah kotak plastik dibalut dengan lakban hitam dari dalam plastik asoy tersebut lalu Terdakwa I langsung memasukkan 2 (dua) bungkus plastik klip hasil pembagian/paketan narkotika jenis sabu yang berhasil Terdakwa II paketkan dan plastik klip kosong dan Terdakwa I memasukkan 1 (satu) buah kotak plastik dibalut dengan lakban hitam yang berisi 2 (dua) bungkus plastik klip hasil pembagian/paketan narkotika jenis sabu dan plastik klip kosong serta 1 (satu) buah timbangan elektrik kedalam 1 (satu) buah plastik asoy warna hitam. Selanjutnya Terdakwa I berkata kepada



Terdakwa II “Ayok Kita Kedalam Rif, Udah Magrib” kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II langsung menuju rumah Terdakwa I dimana Terdakwa I membawa 1 (satu) buah plastik asoy yang berisi 1 (satu) buah kotak plastik dibalut dengan lakban hitam yang berisi 2 (dua) bungkus plastik klip hasil pembagian/paketan narkoba jenis sabu dan plastik klip kosong serta 1 (satu) buah timbangan elektrik kemudian Terdakwa I langsung meletakkan 1 (satu) buah plastik asoy tersebut disamping rumah Terdakwa I lalu Terdakwa I masuk kedalam rumah untuk makan sementara Terdakwa II duduk diteras rumah Terdakwa I untuk menunggu pembeli narkoba jenis sabu.

- Selanjutnya sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa I melihat ada sebuah cahaya dari senter yang diarahkan ke rumah Terdakwa I lalu Terdakwa II langsung mendatangi sumber cahaya senter tersebut karena kebiasaan pembeli narkoba jenis sabu memberi tanda/kode kepada Terdakwa II ataupun Terdakwa I dengan menggunakan sumber cahaya senter lalu sekira pukul 20.30 Wib Terdakwa sedang berjalan mendatangi sumber cahaya tersebut tiba-tiba saksi RICARDO SIRAIT bersama MUHAMMAD ALI, EDI CANDRA dan HABIB KURNIAWAN (masing-masing saksi merupakan Anggota Kepolisian Sektor Bilah Hilir) mendatangi dan menangkap Terdakwa lalu saksi RICARDO SIRAIT bersama MUHAMMAD ALI, EDI CANDRA dan HABIB KURNIAWAN melakukan interogasi terhadap Terdakwa II terkait narkoba jenis sabu lalu Terdakwa II mengaku tidak ada memiliki narkoba jenis sabu karena narkoba jenis sabu yang ingin Terdakwa II jualkan masih pada Terdakwa I. Selanjutnya saksi RICARDO SIRAIT bersama MUHAMMAD ALI, EDI CANDRA dan HABIB KURNIAWAN menyuruh Terdakwa II menunjukkan keberadaan Terdakwa I lalu Terdakwa II menunjukkan rumah Terdakwa I kemudian sekira 20.45 Wib Terdakwa II bersama saksi RICARDO SIRAIT, MUHAMMAD ALI, EDI CANDRA dan HABIB KURNIAWAN tiba dirumah Terdakwa I lalu saksi RICARDO SIRAIT bersama MUHAMMAD ALI, EDI CANDRA dan HABIB KURNIAWAN melihat Terdakwa I keluar dari Areal Sawit yang berada disamping rumah Terdakwa I dengan membawa 1 (satu) buah plastik asoy kemudian saksi RICARDO SIRAIT bersama MUHAMMAD ALI, EDI CANDRA dan HABIB KURNIAWAN langsung mendatangi Terdakwa I lalu Terdakwa I yang merasa ketakutan langsung menjatuhkan 1 (satu) buah plastik asoy tersebut dan saksi RICARDO SIRAIT bersama MUHAMMAD ALI, EDI CANDRA dan HABIB KURNIAWAN langsung menangkap Terdakwa I. Selanjutnya saksi RICARDO SIRAIT bersama MUHAMMAD



ALI, EDI CANDRA dan HABIB KURNIAWAN mengambil dan membuka 1 (satu) buah plastik asoy tersebut dan saksi RICARDO SIRAIT, MUHAMMAD ALI, EDI CANDRA dan HABIB KURNIAWAN, Terdakwa I dan Terdakwa melihat 1 (satu) buah plastik asoy yang berisi 1 (satu) buah kotak plastik dibalut dengan lakban hitam yang berisi 2 (dua) bungkus plastik klip hasil pembagian/paketan narkoba jenis sabu dan plastik klip kosong serta 1 (satu) buah timbangan elektrik kemudian saksi RICARDO SIRAIT bersama MUHAMMAD ALI, EDI CANDRA dan HABIB KURNIAWAN melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa I dan berhasil menemukan uang tunai sebesar Rp. 955.000 (sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah) dan 1 (Satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dari kantong celana Terdakwa I. Selanjutnya saksi RICARDO SIRAIT bersama MUHAMMAD ALI, EDI CANDRA dan HABIB KURNIAWAN melakukan interogasi terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II lalu Terdakwa I dan Terdakwa II mengaku memperoleh narkoba jenis sabu dari Sdr. GUNA sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip lalu Terdakwa I menyuruh Terdakwa II untuk membagi narkoba jenis sabu tersebut kedalam plastik klip kosong dengan maksud untuk diperjualbelikan kepada masyarakat dan Terdakwa II juga berperan untuk membagi dan menjual/menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut kepada masyarakat yang hendak membelinya karena Terdakwa I hanya memiliki 1 (satu) tangan saja sementara uang tunai sejumlah Rp. 955.000 (sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu yang Terdakwa I dan Terdakwa II berhasil jualkan kemudian saksi RICARDO SIRAIT bersama MUHAMMAD ALI, EDI CANDRA dan HABIB KURNIAWAN membawa Terdakwa I dan Terdakwa II ke Polres Labuhanbatu untuk proses hukum selanjutnya.

- Bahwa dalam Berita Acara Penimbangan barang bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Rantauprapat Nomor: 119/03.10102/2023 tanggal 10 Maret 2023, menerangkan Barang bukti yang disita dari Terdakwa I dan Terdakwa II berupa 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan Berat Netto sebesar 2,15 (dua koma lima belas) gram. Kemudian berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti Narkoba yang tertuang di dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dari Pusat LABFOR POLRI Cabang Medan No. LAB : 1529/NNF/2022 tanggal 20 Maret 2023, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan Berat Netto sebesar 2,15 (dua koma lima belas) gram



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga mengandung Narkotika milik Terdakwa I dan Terdakwa II adalah benar mengandung Matamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima Narkotika Golongan I tersebut adalah orang atau pejabat yang tidak diberi hak wewenang.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke – 1 KUHP.

Subsidaair :

Bahwa Terdakwa I SELAMAT ALIAS PUNTUNG bersama Terdakwa II M. ARIF ALIAS ARIF pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 sekira pukul 17.15 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2023 bertempat di Dusun. Sidorejo I, Desa. Negeri Lama Seberang, Kecamatan Bilah Hilir, Kabupaten. Labuhanbatu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan Para Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 sekira pukul 18.00 Wib, saksi RICARDO SIRAIT bersama MUHAMMAD ALI, EDI CANDRA dan HABIB KURNIAWAN (masing-masing saksi merupakan Anggota Kepolisian Sektor Bilah Hilir) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Areal Perkebunan Kelapa Sawit yang terletak di Dusun. Sidorejo I, Desa. Negeri Lama Seberang, Kecamatan Bilah Hilir, Kabupaten. Labuhanbatu sering dijadikan tempat untuk transaksi jual beli dan pesta Narkotika jenis sabu oleh Sdr. PUNTUNG dan Sdr. ARIF sehingga menimbulkan keresahan di masyarakat setempat. Selanjutnya saksi RICARDO SIRAIT bersama MUHAMMAD ALI, EDI CANDRA dan HABIB KURNIAWAN langsung menuju lokasi tersebut dan sekira pukul 20.00 Wib saksi RICARDO SIRAIT bersama MUHAMMAD ALI, EDI CANDRA dan HABIB KURNIAWAN tiba di Dusun. Sidorejo I, Desa. Negeri Lama Seberang, Kecamatan Bilah Hilir, Kabupaten. Labuhanbatu. Selanjutnya saksi RICARDO SIRAIT bersama MUHAMMAD ALI, EDI CANDRA dan HABIB KURNIAWAN melihat seorang laki-laki sedang berdiri di dekat Areal Kebun Sawit dengan gerak-gerik mencurigakan lalu saksi RICARDO

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 348/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SIRAIT bersama MUHAMMAD ALI, EDI CANDRA dan HABIB KURNIAWAN mendatangi dan menangkap laki-laki tersebut lalu saksi RICARDO SIRAIT bersama MUHAMMAD ALI, EDI CANDRA dan HABIB KURNIAWAN melakukan interogasi terhadap laki-laki dan laki-laki tersebut mengaku bernama Terdakwa II M. ARIF Alias ARIF dan saksi EDI CANDRA menanyakan keberadaan narkoba jenis sabu yang Terdakwa II miliki lalu Terdakwa II mengaku tidak ada memiliki narkoba jenis sabu karena narkoba jenis sabu adalah milik Terdakwa I SELAMAT Alias PUNTUNG dan Terdakwa II hanya menjualkan saja. Selanjutnya saksi RICARDO SIRAIT bersama MUHAMMAD ALI, EDI CANDRA dan HABIB KURNIAWAN menyuruh Terdakwa II menunjukkan keberadaan Terdakwa I lalu Terdakwa II menunjukkan rumah Terdakwa I kemudian sekira 20.45 Wib Terdakwa II bersama saksi RICARDO SIRAIT, MUHAMMAD ALI, EDI CANDRA dan HABIB KURNIAWAN tiba di rumah Terdakwa I lalu saksi RICARDO SIRAIT bersama MUHAMMAD ALI, EDI CANDRA dan HABIB KURNIAWAN melihat Terdakwa I keluar dari Areal Sawit yang berada disamping rumah Terdakwa I dengan membawa 1 (satu) buah plastik asoy kemudian saksi RICARDO SIRAIT bersama MUHAMMAD ALI, EDI CANDRA dan HABIB KURNIAWAN langsung mendatangi Terdakwa I lalu Terdakwa I yang merasa ketakutan langsung menjatuhkan 1 (satu) buah plastik asoy tersebut dan saksi RICARDO SIRAIT bersama MUHAMMAD ALI, EDI CANDRA dan HABIB KURNIAWAN langsung menangkap Terdakwa I. Selanjutnya saksi RICARDO SIRAIT bersama MUHAMMAD ALI, EDI CANDRA dan HABIB KURNIAWAN mengambil dan membuka 1 (satu) buah plastik asoy tersebut dan saksi RICARDO SIRAIT, MUHAMMAD ALI, EDI CANDRA dan HABIB KURNIAWAN, Terdakwa I dan Terdakwa melihat 1 (satu) buah plastik asoy yang berisi 1 (satu) buah kotak plastik dibalut dengan lakban hitam yang berisi 2 (dua) bungkus plastik klip hasil pembagian/paketan narkoba jenis sabu dan plastik klip kosong serta 1 (satu) buah timbangan elektrik kemudian saksi RICARDO SIRAIT bersama MUHAMMAD ALI, EDI CANDRA dan HABIB KURNIAWAN melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa I dan berhasil menemukan uang tunai sebesar Rp. 955.000 (sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah) dan 1 (Satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dari kantong celana Terdakwa I. Selanjutnya saksi RICARDO SIRAIT bersama MUHAMMAD ALI, EDI CANDRA dan HABIB KURNIAWAN melakukan interogasi terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II lalu Terdakwa I dan Terdakwa II mengaku 1 (satu) buah plastik asoy yang

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 348/Pid.Sus/2023/PN Rap



berisi 1 (satu) buah kotak plastik dibalut dengan lakban hitam yang berisi 2 (dua) bungkus plastik klip hasil pembagian/paketan narkoba jenis sabu dan plastik klip kosong serta 1 (satu) buah timbangan elektrik adalah milik Terdakwa I dan Terdakwa II kemudian saksi RICARDO SIRAIT bersama MUHAMMAD ALI, EDI CANDRA dan HABIB KURNIAWAN membawa Terdakwa I dan Terdakwa II ke Polres Labuhanbatu untuk proses hukum selanjutnya.

- Bahwa dalam Berita Acara Penimbangan barang bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Rantauprapat Nomor: 119/03.10102/2023 tanggal 10 Maret 2023, menerangkan Barang bukti yang disita dari Terdakwa I dan Terdakwa II berupa 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan Berat Netto sebesar 2,15 (dua koma lima belas) gram. Kemudian berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti Narkoba yang tertuang di dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dari Pusat LABFOR POLRI Cabang Medan No. LAB : 1529/NNF/2022 tanggal 20 Maret 2023, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan Berat Netto sebesar 2,15 (dua koma lima belas) gram diduga mengandung Narkoba milik Terdakwa I dan Terdakwa II adalah benar mengandung Matamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I tersebut adalah orang atau pejabat yang tidak diberi hak wewenang.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke – 1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Habib Kurniawan, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi merupakan anggota kepolisian yang bertugas di Polsek Bilah Hilir ;
 - Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan terkait penangkapan Terdakwa I. Selamat Alias Puntung dan Terdakwa II. M. Arif Alias Arif yang terjadi pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 sekira pukul

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 348/Pid.Sus/2023/PN Rap



20.30 Wib bertempat di Dusun Sidorejo I, Desa Negeri Lama Seberang, Kecamatan Bilah Hilir, Kabupaten Labuhanbatu;

- Bahwa rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa adalah Edi Candra Nasution;
- Bahwa awalnya Saksi bersama rekan Saksi menerima informasi masyarakat tentang maraknya transaksi narkoba jenis sabu di Dusun Sidorejo I, Desa Negeri Lama Seberang, Kecamatan Bilah Hilir, Kabupaten Labuhanbatu;
- Bahwa atas informasi tersebut, pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 sekira pukul 20.00 Wib Saksi bersama rekan Saksi tiba di Dusun Sidorejo I, Desa Negeri Lama Seberang, Kecamatan Bilah Hilir, Kabupaten Labuhanbatu kemudian saksi dan rekan saksi melihat 1 (satu) orang laki-laki dengan ciri-ciri sesuai dengan yang diinformasikan masyarakat sedang berdiri sendirian lalu saksi dan rekan saksi mendekati laki-laki tersebut dan karena melihat kedatangan saksi dan rekan saksi kemudian laki-laki tersebut melarikan diri akan tetapi saksi dan rekan saksi berhasil menangkap laki-laki tersebut yang mengaku bernama M. Arif Alias Arif selanjutnya disebut Terdakwa II. kemudian setelah diinterogasi Terdakwa II mengaku narkoba jenis sabu milik Terdakwa II ada pada Selamat Alias Puntung selanjutnya disebut Terdakwa I.;
- Bahwa selanjutnya saksi dan rekan saksi bersama Terdakwa II kerumah Terdakwa I. sekitar 30 (tiga puluh) menit dari tempat Terdakwa II ditangkap dan saat saksi dan rekan saksi tiba di rumah Terdakwa I. kemudian saksi melihat Terdakwa I. membawa sebuah plastik assoy dengan tangan kanan lalu saksi dan rekan saksi menangkap Terdakwa I. dan pada saat itu Terdakwa I. langsung menjatuhkan plastik assoy yang Terdakwa I. bawa sebelumnya kemudian Terdakwa I. mengaku bernama Selamat Alias Puntung lalu saksi dan rekan saksi mengambil barang bukti berupa plastik assoy yang Terdakwa I. jatuhkan sebelumnya dan pada saat dibuka plastik assoy tersebut berisi 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam dan 1 (satu) buah kotak yang dibalut dengan lakbah warna hitam kemudian didalam 1 (satu) buah kotak yang dibalut dengan lakbah warna hitam dibuka yang ternyata berisi 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berukuran sedang berisikan dididuga narkoba jenis sabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berukuran kecil berisikan diduga narkoba jenis sabu kemudian saksi dan rekan saksi

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 348/Pid.Sus/2023/PN Rap



memperlihatkan barang bukti yang diakui milik Para Terdakwa, dan Terdakwa I mengatakan narkoba jenis sabu tersebut untuk dijual Terdakwa II. sedangkan Terdakwa I. yang menyimpan narkoba jenis sabu tersebut sebelum ada yang membeli kemudian saksi dan rekan saksi melakukan pencarian barang bukti lainnya dan ditemukan uang tunai sejumlah Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone dari dalam kantong depan sebelah kanan Terdakwa I. dan Terdakwa I. menyatakan uang tersebut merupakan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu, dan uang sejumlah Rp755.000,00 (tujuh ratus lima puluh lima ribu) merupakan uang hasil setoran Terdakwa II kepada Terdakwa I., sedangkan selebihnya merupakan uang penjualan Terdakwa I. selanjutnya Para Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Sat Narkoba Polres Labuhanbatu guna proses hukum selanjutnya;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Para Terdakwa berupa 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu seberat 2,15 (dua koma satu lima) gram netto, 9 (Sembilan) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam, 1 (satu) buah kotak plastik dibalut lakban warna hitam, 1 (satu) buah plastik assoy warna hijau dan uang tunai sejumlah Rp955.000,00 (sembilan Ratus lima puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut untuk Para Terdakwa jual;
- Bahwa Para Terdakwa menyerahkan narkoba jenis sabu kepada pembeli agar mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mendapat izin untuk menjual narkoba jenis sabu dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Edi Candra Nasution, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan anggota kepolisian yang bertugas di Polsek Bilah Hilir ;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan terkait penangkapan Terdakwa I. Selamat Alias Puntung dan Terdakwa II. M. Arif Alias Arif yang terjadi pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 sekira pukul

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 348/Pid.Sus/2023/PN Rap



20.30 Wib bertempat di Dusun Sidorejo I, Desa Negeri Lama Seberang, Kecamatan Bilah Hilir, Kabupaten Labuhanbatu;

- Bahwa rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa adalah Habib Kurniawan;
- Bahwa awalnya Saksi bersama rekan Saksi menerima informasi masyarakat tentang maraknya transaksi narkoba jenis sabu di Dusun Sidorejo I, Desa Negeri Lama Seberang, Kecamatan Bilah Hilir, Kabupaten Labuhanbatu;
- Bahwa atas informasi tersebut, pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 sekira pukul 20.00 Wib Saksi bersama rekan Saksi tiba di Dusun Sidorejo I, Desa Negeri Lama Seberang, Kecamatan Bilah Hilir, Kabupaten Labuhanbatu kemudian saksi dan rekan saksi melihat 1 (satu) orang laki-laki dengan ciri-ciri sesuai dengan yang diinformasikan masyarakat sedang berdiri sendirian lalu saksi dan rekan saksi mendekati laki-laki tersebut dan karena melihat kedatangan saksi dan rekan saksi kemudian laki-laki tersebut melarikan diri akan tetapi saksi dan rekan saksi berhasil menangkap laki-laki tersebut yang mengaku bernama M. Arif Alias Arif selanjutnya disebut Terdakwa II. kemudian setelah diinterogasi Terdakwa II mengaku narkoba jenis sabu milik Terdakwa II ada pada Selamat Alias Puntung selanjutnya disebut Terdakwa I.;
- Bahwa selanjutnya saksi dan rekan saksi bersama Terdakwa II kerumah Terdakwa I. sekitar 30 (tiga puluh) menit dari tempat Terdakwa II ditangkap dan saat saksi dan rekan saksi tiba di rumah Terdakwa I. kemudian saksi melihat Terdakwa I. membawa sebuah plastik assoy dengan tangan kanan lalu saksi dan rekan saksi menangkap Terdakwa I. dan pada saat itu Terdakwa I. langsung menjatuhkan plastik assoy yang Terdakwa I. bawa sebelumnya kemudian Terdakwa I. mengaku bernama Selamat Alias Puntung lalu saksi dan rekan saksi mengambil barang bukti berupa plastik assoy yang Terdakwa I. jatuhkan sebelumnya dan pada saat dibuka plastik assoy tersebut berisi 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam dan 1 (satu) buah kotak yang dibalut dengan lakbah warna hitam kemudian didalam 1 (satu) buah kotak yang dibalut dengan lakbah warna hitam dibuka yang ternyata berisi 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berukuran sedang berisikan dididuga narkoba jenis sabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berukuran kecil berisikan diduga narkoba jenis sabu kemudian saksi dan rekan saksi

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 348/Pid.Sus/2023/PN Rap



memperlihatkan barang bukti yang diakui milik Para Terdakwa, dan Terdakwa I mengatakan narkoba jenis sabu tersebut untuk dijual Terdakwa II. sedangkan Terdakwa I. yang menyimpan narkoba jenis sabu tersebut sebelum ada yang membeli kemudian saksi dan rekan saksi melakukan pencarian barang bukti lainnya dan ditemukan uang tunai sejumlah Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone dari dalam kantong depan sebelah kanan Terdakwa I. dan Terdakwa I. menyatakan uang tersebut merupakan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu, dan uang sejumlah Rp755.000,00 (tujuh ratus lima puluh lima ribu) merupakan uang hasil setoran Terdakwa II kepada Terdakwa I., sedangkan selebihnya merupakan uang penjualan Terdakwa I. selanjutnya Para Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Sat Narkoba Polres Labuhanbatu guna proses hukum selanjutnya;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Para Terdakwa berupa 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu seberat 2,15 (dua koma satu lima) gram netto, 9 (Sembilan) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam, 1 (satu) buah kotak plastik dibalut lakban warna hitam, 1 (satu) buah plastik assoy warna hijau dan uang tunai sejumlah Rp955.000,00 (sembilan Ratus lima puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut untuk Para Terdakwa jual;
- Bahwa Para Terdakwa menyerahkan narkoba jenis sabu kepada pembeli agar mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mendapat izin untuk menjual narkoba jenis sabu dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I. Selamat Alias Puntung:

- Bahwa Terdakwa I. ditangkap oleh Anggota Kepolisian pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 sekira pukul 20.30 Wib bertempat di Dusun Sidorejo I, Desa Negeri Lama Seberang, Kecamatan Bilah Hilir,



Kabupaten Labuhanbatu karena melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu;

- Bahwa Terdakwa I. ditangkap bersama dengan Terdakwa II. M. Arif Alias Arif;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 sekira pukul 20.30 Wib di Dusun Sidorejo I, Desa Negeri Lama Seberang, Kecamatan Bilah Hilir, Kabupaten Labuhanbatu Terdakwa I. sedang memegang plastik asoy berisi narkoba jenis sabu hendak mengantarkan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa II. tiba-tiba datang beberapa orang laki-laki yang ternyata anggota kepolisian bersama Terdakwa II. lalu anggota kepolisian tersebut menangkap Terdakwa I. dan melihat hal tersebut Terdakwa I. membuang bungkus plastik asoy tersebut tidak jauh dari Terdakwa I. kemudian anggota kepolisian tersebut mengambil barang bukti berupa plastik asoy yang Terdakwa I. jatuhkan sebelumnya dan pada saat dibuka plastik asoy tersebut berisi 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam dan 1 (satu) buah kotak yang dibalut dengan lakbah warna hitam kemudian didalam 1 (satu) buah kotak yang dibalut dengan lakbah warna hitam dibuka yang ternyata berisi 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berukuran sedang berisikan dididuga narkoba jenis sabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berukuran kecil berisikan diduga narkoba jenis sabu kemudian anggota kepolisian memperlihatkan barang bukti yang diakui milik Para Terdakwa, dan Terdakwa I mengatakan narkoba jenis sabu tersebut untuk dijual Terdakwa II. sedangkan Terdakwa I. yang menyimpan narkoba jenis sabu tersebut sebelum ada yang membeli kemudian anggota kepolisian melakukan pencarian barang bukti lainnya dan ditemukan uang tunai sejumlah Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone dari dalam kantong depan sebelah kanan Terdakwa I. dan Terdakwa I. menyatakan uang tersebut merupakan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu, dan uang sejumlah Rp755.000,00 (tujuh ratus lima puluh lima ribu) merupakan uang hasil setoran Terdakwa II kepada Terdakwa I., sedangkan selebihnya merupakan uang penjualan Terdakwa I. selanjutnya Para Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Sat Narkoba Polres Labuhanbatu guna proses hukum selanjutnya;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Para Terdakwa berupa 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih narkoba jenis sabu seberat 2,15 (dua koma satu lima) gram netto, 9 (Sembilan) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam,

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 348/Pid.Sus/2023/PN Rap



1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam, 1 (satu) buah kotak plastik dibalut lakban warna hitam, 1 (satu) buah plastik assoy warna hijau dan uang tunai sejumlah Rp955.000,00 (sembiliah Ratus lima puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa cara Para Terdakwa menjualkan narkoba jenis sabu tersebut adalah dengan cara jika ada pembeli narkoba jenis sabu maka Terdakwa I. akan menyuruh Terdakwa II. untuk melihat pembeli tersebut ingin membeli berapa, dan setelah Terdakwa II. mengetahuinya maka Terdakwa II. melaporkan kepada Terdakwa I. dan mencek / membaginya dihadapan Terdakwa I. , dikarenakan tanpa bantuan dari Terdakwa II. maka Terdakwa I. tidak bisa mencek / membagi narkoba jenis sabu tersebut dikarenakan tangan Terdakwa I. hanyalah satu yaitu hanya sebelah kanan saja;
- Bahwa Terdakwa I. memberikan upah kepada Terdakwa II terkadang berupa uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan lebih sering hisapan gratis narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa I. memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari Guna (dpo) untuk Para Terdakwa jual;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut untuk Terdakwa I. jual sehingga Terdakwa I. mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Terdakwa I. tidak mendapat izin untuk menjual narkoba jenis sabu dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa I. membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan tersebut;

Terdakwa II. M. Arif Alias Arif:

- Bahwa Terdakwa II. ditangkap oleh Anggota Kepolisian pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 sekira pukul 20.30 Wib bertempat di Dusun Sidorejo I, Desa Negeri Lama Seberang, Kecamatan Bilah Hilir, Kabupaten Labuhanbatu karena melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa II. ditangkap bersama dengan Terdakwa I. Selamat Alias Puntung;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 sekira pukul 20.00 Wib saat Terdakwa berada di Dusun Sidorejo I, Desa Negeri Lama Seberang, Kecamatan Bilah Hilir, Kabupaten Labuhanbatu tiba-tiba datang anggota kepolisian dan karena melihat kedatangan anggota kepolisian kemudian Terdakwa II. melarikan diri akan tetapi anggota kepolisian berhasil

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 348/Pid.Sus/2023/PN Rap



menangkap Terdakwa II. kemudian setelah diinterogasi Terdakwa II mengaku narkoba jenis sabu milik Terdakwa II ada pada Selamat Alias Puntung selanjutnya disebut Terdakwa I.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 sekira pukul 20.30 Wib di Dusun Sidorejo I, Desa Negeri Lama Seberang, Kecamatan Bilah Hilir, Kabupaten Labuhanbatu anggota kepolisian bersama Terdakwa II datang kerumah Terdakwa I dan melihat Terdakwa I. sedang memegang plastik asoy berisi narkoba jenis sabu lalu anggota kepolisian tersebut langsung menangkap Terdakwa I. dan melihat hal tersebut Terdakwa I. membuang bungkusan plastik asoy tersebut tidak jauh dari Terdakwa I. kemudian anggota kepolisian tersebut mengambil barang bukti berupa plastik asoy yang Terdakwa I. jatuhkan sebelumnya dan pada saat dibuka plastik asoy tersebut berisi 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam dan 1 (satu) buah kotak yang dibalut dengan lakbah warna hitam kemudian didalam 1 (satu) buah kotak yang dibalut dengan lakbah warna hitam dibuka yang ternyata berisi 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berukuran sedang berisikan dididuga narkoba jenis sabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berukuran kecil berisikan diduga narkoba jenis sabu kemudian anggota kepolisian memperlihatkan barang bukti yang diakui milik Para Terdakwa, dan Terdakwa I mengatakan narkoba jenis sabu tersebut untuk dijual Terdakwa II. sedangkan Terdakwa I. yang menyimpan narkoba jenis sabu tersebut sebelum ada yang membeli kemudian anggota kepolisian melakukan pencarian barang bukti lainnya dan ditemukan uang tunai sejumlah Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone dari dalam kantong depan sebelah kanan Terdakwa I. dan Terdakwa I. menyatakan uang tersebut merupakan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu, dan uang sejumlah Rp755.000,00 (tujuh ratus lima puluh lima ribu) merupakan uang hasil setoran Terdakwa II kepada Terdakwa I., sedangkan selebihnya merupakan uang penjualan Terdakwa I. selanjutnya Para Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Sat Narkoba Polres Labuhanbatu guna proses hukum selanjutnya;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Para Terdakwa berupa 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih narkoba jenis sabu seberat 2,15 (dua koma satu lima) gram netto, 9 (Sembilan) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam, 1 (satu) buah kotak plastik dibalut lakban warna hitam, 1 (satu) buah plastik asoy warna hijau

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 348/Pid.Sus/2023/PN Rap



dan uang tunai sejumlah Rp955.000,00 (sembilang Ratus lima puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa cara Para Terdakwa menjualkan narkoba jenis sabu tersebut adalah dengan cara jika ada pembeli narkoba jenis sabu maka Terdakwa I. akan menyuruh Terdakwa II. untuk melihat pembeli tersebut ingin membeli berapa, dan setelah Terdakwa II. mengetahuinya maka Terdakwa II. melaporkan kepada Terdakwa I. dan mencek / membaginya dihadapan Terdakwa I. , dikarenakan tanpa bantuan dari Terdakwa II. maka Terdakwa I. tidak bisa mencek / membagi narkoba jenis sabu tersebut dikarenakan tangan Terdakwa I. hanyalah satu yaitu hanya sebelah kanan saja;
- Bahwa Terdakwa I. memberikan upah kepada Terdakwa II terkadang berupa uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan lebih sering hisapan gratis narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa II. memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari Guna (dpo) untuk Para Terdakwa jual;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut untuk Terdakwa II. jual sehingga Terdakwa II. mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Terdakwa II. tidak mendapat izin untuk menjual narkoba jenis sabu dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa II. membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (ade charge) dipersidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih narkoba jenis sabu seberat 2,15 (dua koma satu lima) gram netto;
- 9 (Sembilan) bungkus plastik klip kosong;
- 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam;
- 1 (satu) buah kotak plastik dibalut lakban warna hitam;
- 1 (satu) buah plastik asoy warna hijau;
- Uang tunai sebesar Rp955.000,00 (sembilang Ratus lima puluh lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti surat berupa :

- Berita Acara Penimbangan barang bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Rantauprapat Nomor: 119/03.10102/2023 tanggal 10 Maret 2023, menerangkan Barang bukti yang disita dari Terdakwa I dan Terdakwa II berupa 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan Berat Netto sebesar 2,15 (dua koma lima belas) gram.
- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Pusat LABFOR POLRI Cabang Medan No. LAB : 1529/NNF/2022 tanggal 20 Maret 2023, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan Berat Netto sebesar 2,15 (dua koma lima belas) gram diduga mengandung Narkotika milik Terdakwa I dan Terdakwa II adalah benar mengandung Matamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa I. Selamat Alias Puntung dan Terdakwa II. M. Arif Alias Arif ditangkap oleh Saksi Habib Kurniawan dan Edi Candra Nasution (Anggota Kepolisian) pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 sekira pukul 20.30 Wib bertempat di Dusun Sidorejo I, Desa Negeri Lama Seberang, Kecamatan Bilah Hilir, Kabupaten Labuhanbatu karena menyerahkan narkotika jenis sabu;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat tentang maraknya transaksi narkotika jenis sabu di Dusun Sidorejo I, Desa Negeri Lama Seberang, Kecamatan Bilah Hilir, Kabupaten Labuhanbatu;
- Bahwa atas informasi tersebut, pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 sekira pukul 20.00 Wib Saksi Habib Kurniawan dan Edi Candra Nasution tiba di Dusun Sidorejo I, Desa Negeri Lama Seberang, Kecamatan Bilah Hilir, Kabupaten Labuhanbatu kemudian Saksi Habib Kurniawan dan Edi Candra Nasution melihat 1 (satu) orang laki-laki dengan ciri-ciri sesuai dengan yang diinformasikan masyarakat sedang berdiri sendirian lalu Saksi Habib Kurniawan dan Edi Candra Nasution mendekati laki-laki tersebut dan karena melihat kedatangan Saksi Habib Kurniawan dan Edi Candra Nasution kemudian laki-laki tersebut melarikan diri akan tetapi Saksi Habib Kurniawan dan Edi Candra Nasution berhasil menangkap

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 348/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



laki-laki tersebut yang mengaku bernama M. Arif Alias Arif selanjutnya disebut Terdakwa II. kemudian setelah diinterogasi Terdakwa II mengaku narkoba jenis sabu milik Terdakwa II ada pada Selamat Alias Puntung selanjutnya disebut Terdakwa I.;

- Bahwa selanjutnya Saksi Habib Kurniawan dan Edi Candra Nasution bersama Terdakwa II kerumah Terdakwa I. sekitar 30 (tiga puluh) menit dari tempat Terdakwa II ditangkap dan saat Saksi Habib Kurniawan dan Edi Candra Nasution tiba dirumah Terdakwa I. kemudian Saksi Habib Kurniawan dan Edi Candra Nasution melihat Terdakwa I. membawa sebuah plastik asoy dengan tangan kanan lalu Saksi Habib Kurniawan dan Edi Candra Nasution menangkap Terdakwa I. dan pada saat itu Terdakwa I. langsung menjatuhkan plastik asoy yang Terdakwa I. bawa sebelumnya kemudian Terdakwa I. mengaku bernama Selamat Alias Puntung lalu Saksi Habib Kurniawan dan Edi Candra Nasution mengambil barang bukti berupa plastik asoy yang Terdakwa I. jatuhkan sebelumnya dan pada saat dibuka plastik asoy tersebut berisi 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam dan 1 (satu) buah kotak yang dibalut dengan lakbah warna hitam kemudian didalam 1 (satu) buah kotak yang dibalut dengan lakbah warna hitam dibuka yang ternyata berisi 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berukuran sedang berisikan dididuga narkoba jenis sabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berukuran kecil berisikan diduga narkoba jenis sabu kemudian Saksi Habib Kurniawan dan Edi Candra Nasution memperlihatkan barang bukti yang diakui milik Para Terdakwa, dan Terdakwa I mengatakan narkoba jenis sabu tersebut untuk dijual Terdakwa II. sedangkan Terdakwa I. yang menyimpan narkoba jenis sabu tersebut sebelum ada yang membeli kemudian Saksi Habib Kurniawan dan Edi Candra Nasution melakukan pencarian barang bukti lainya dan ditemukan uang tunai sejumlah Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone dari dalam kantong depan sebelah kanan Terdakwa I. dan Terdakwa I. menyatakan uang tersebut merupakan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu, dan uang sejumlah Rp755.000,00 (tujuh ratus lima puluh lima ribu) merupakan uang hasil setoran Terdakwa II kepada Terdakwa I., sedangkan selebihnya merupakan uang penjualan Terdakwa I. selanjutnya Para Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Sat Narkoba Polres Labuhanbatu guna proses hukum selanjutnya;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Para Terdakwa berupa 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisi kristal

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 348/Pid.Sus/2023/PN Rap



putih narkoba jenis sabu seberat 2,15 (dua koma satu lima) gram netto, 9 (Sembilan) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam, 1 (satu) buah kotak plastik dibalut lakban warna hitam, 1 (satu) buah plastik asoy warna hijau dan uang tunai sejumlah Rp955.000,00 (sembilan Ratus lima puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa cara Para Terdakwa menjual narkoba jenis sabu tersebut adalah dengan cara jika ada pembeli narkoba jenis sabu maka Terdakwa I. akan menyuruh Terdakwa II. untuk melihat pembeli tersebut ingin membeli berapa, dan setelah Terdakwa II. mengetahuinya maka Terdakwa II. melaporkan kepada Terdakwa I. dan mencek / membaginya dihadapan Terdakwa I. , dikarenakan tanpa bantuan dari Terdakwa II. maka Terdakwa I. tidak bisa mencek / membagi narkoba jenis sabu tersebut dikarenakan tangan Terdakwa I. hanyalah satu yaitu hanya sebelah kanan saja;
- Bahwa Terdakwa I. memberikan upah kepada Terdakwa II terkadang berupa uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan lebih sering hisapan gratis narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa I. memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari Guna (dpo) untuk Para Terdakwa jual;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut untuk Para Terdakwa jual sehingga Para Terdakwa mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mendapat izin untuk menjual narkoba jenis sabu dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Para saksi dan Para Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;



3. Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

4. Orang yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur “Setiap Orang” disini adalah siapa saja sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Para Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana tertera dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum telah pula membenarkan ia Para Terdakwa dalam perkara ini sehingga Majelis Hakim tidak menemukan adanya error in persona maka yang dimaksud unsur setiap orang adalah Terdakwa I. Selamat Alias Puntung dan Terdakwa II. M. Arif Alias Arif oleh karena itu menurut Majelis Hakim terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apakah benar Para Terdakwa sebagai orang yang telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur berikutnya;

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “melawan hukum” merupakan terjemahan dari “wederrechtelijk” yang berarti bertentangan dengan hukum, jadi yang dimaksud dengan “tanpa hak ataumelawan hukum” adalah tanpa adanya dasar perbuatan sehingga bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium, setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), sehingga Majelis berpendapat perihal tersebut dapatlah diartikan bahwasanya penggunaan Narkotika atau pemakaian Narkotika diluar prosedur tersebut, dapat dikatakan sebagai ilegal dan melawan hukum;

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 348/Pid.Sus/2023/PN Rap



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di depan persidangan, bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh Saksi Habib Kurniawan dan Edi Candra Nasution (Anggota Kepolisian) karena melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 sekira pukul 20.30 Wib bertempat di Dusun Sidorejo I, Desa Negeri Lama Seberang, Kecamatan Bilah Hilir, Kabupaten Labuhanbatu;

Menimbang, bahwa barang bukti yang disita saat penangkapan Para Terdakwa berupa 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih narkoba jenis sabu seberat 2,15 (dua koma satu lima) gram netto, 9 (Sembilan) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam, 1 (satu) buah kotak plastik dibalut lakban warna hitam, 1 (satu) buah plastik assoy warna hijau dan uang tunai sejumlah Rp955.000,00 (sembilan Ratus lima puluh lima ribu rupiah) yang diakui Para Terdakwa sebagai milik Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Para Terdakwa bukanlah orang yang bertugas dibidang pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menjual Narkoba Golongan I jenis sabu sehingga menurut Majelis Hakim, Para Terdakwa bukanlah orang yang memiliki hak untuk memiliki Narkoba Golongan I jenis sabu sebagaimana ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua dalam Pasal ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa dalam unsur ketiga ini Undang-Undang menentukan secara alternatif perbuatan-perbuatan mana yang dilarang oleh Undang-Undang, artinya bahwa perbuatan Terdakwa tidak harus memenuhi semua elemen dari unsur tersebut, tetapi apabila salah satu elemen unsur tersebut terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa maka telah cukup untuk dinyatakan bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi unsur ketiga tersebut;

Menimbang, bahwa definisi “menawarkan” adalah menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud supaya dijual atau menjual atau membeli atau menerima sedangkan yang dimaksud dengan menjadi perantara adalah orang yang menjadi penengah atau penghubung, makelar,

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 348/Pid.Sus/2023/PN Rap



calo dalam perundingan jual beli sedangkan yang dimaksud dengan “jual beli” adalah persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual dan yang dimaksud dengan “menukar” adalah mengganti sesuatu barang dengan barang yang lain sedangkan yang dimaksud dengan menyerahkan adalah memberikan / menyerahkan sesuatu barang kepada orang lain sehingga Majelis Hakim berkesimpulan unsur ketiga dari dakwaan ini dapat dibuktikan apabila adanya maksud Terdakwa dalam serangkaian kegiatan memperdagangkan atau turut berperan dalam memperdagangkan benda sesuatu dalam hal ini Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian Narkotika disebutkan didalam Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang berbunyi : “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah mengatur segala bentuk kegiatan dan atau perbuatan yang berhubungan dengan narkotika dan prekursor narkotika dengan tujuan untuk;

- Menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika;
- Memberantas peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, dan
- Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu narkotika;

Menimbang, bahwa didalam Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ditegaskan narkotika untuk kebutuhan dalam Negeri diperoleh dari impor, produksi dalam negeri dan / atau sumber lain. Pengaturan tentang pemenuhan narkotika baik dengan cara impor atau memproduksi dalam negeri harus mendapat ijin khusus dari Menteri Kesehatan kemudian dalam Pasal 35 Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ditentukan bahwa peredaran narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 348/Pid.Sus/2023/PN Rap



maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh Saksi Habib Kurniawan dan Edi Candra Nasution (Anggota Kepolisian) pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 sekira pukul 20.30 Wib bertempat di Dusun Sidorejo I, Desa Negeri Lama Seberang, Kecamatan Bilah Hilir, Kabupaten Labuhanbatu karena menjual narkoba jenis sabu, dimana atas informasi dari masyarakat kemudian pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 sekira pukul 20.00 Wib Saksi Habib Kurniawan dan Edi Candra Nasution tiba di Dusun Sidorejo I, Desa Negeri Lama Seberang, Kecamatan Bilah Hilir, Kabupaten Labuhanbatu kemudian Saksi Habib Kurniawan dan Edi Candra Nasution melihat 1 (satu) orang laki-laki dengan ciri-ciri sesuai dengan yang diinformasikan masyarakat sedang berdiri sendirian lalu Saksi Habib Kurniawan dan Edi Candra Nasution mendekati laki-laki tersebut dan karena melihat kedatangan Saksi Habib Kurniawan dan Edi Candra Nasution kemudian laki-laki tersebut melarikan diri akan tetapi Saksi Habib Kurniawan dan Edi Candra Nasution berhasil menangkap laki-laki tersebut yang mengaku bernama M. Arif Alias Arif selanjutnya disebut Terdakwa II. kemudian setelah diinterogasi Terdakwa II mengaku narkoba jenis sabu milik Terdakwa II ada pada Selamat Alias Puntung selanjutnya disebut Terdakwa I. selanjutnya Saksi Habib Kurniawan dan Edi Candra Nasution bersama Terdakwa II kerumah Terdakwa I. sekitar 30 (tiga puluh) menit dari tempat Terdakwa II ditangkap dan saat Saksi Habib Kurniawan dan Edi Candra Nasution tiba di rumah Terdakwa I. kemudian Saksi Habib Kurniawan dan Edi Candra Nasution melihat Terdakwa I. membawa sebuah plastik asoy dengan tangan kanan lalu Saksi Habib Kurniawan dan Edi Candra Nasution menangkap Terdakwa I. dan pada saat itu Terdakwa I. langsung menjatuhkan plastik asoy yang Terdakwa I. bawa sebelumnya kemudian Terdakwa I. mengaku bernama Selamat Alias Puntung lalu Saksi Habib Kurniawan dan Edi Candra Nasution mengambil barang bukti berupa plastik asoy yang Terdakwa I. jatuhkan sebelumnya dan pada saat dibuka plastik asoy tersebut berisi 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam dan 1 (satu) buah kotak yang dibalut dengan lakbah warna hitam kemudian didalam 1 (satu) buah kotak yang dibalut dengan lakbah warna hitam dibuka yang ternyata berisi 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berukuran sedang berisikan dididuga narkoba jenis sabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berukuran kecil berisikan diduga

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 348/Pid.Sus/2023/PN Rap



narkotika jenis sabu kemudian Saksi Habib Kurniawan dan Edi Candra Nasution memperlihatkan barang bukti yang diakui milik Para Terdakwa, dan Terdakwa I mengatakan narkotika jenis sabu tersebut untuk dijual Terdakwa II. sedangkan Terdakwa I. yang menyimpan narkotika jenis sabu tersebut sebelum ada yang membeli kemudian Saksi Habib Kurniawan dan Edi Candra Nasution melakukan pencarian barang bukti lainnya dan ditemukan uang tunai sejumlah Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone dari dalam kantong depan sebelah kanan Terdakwa I. dan Terdakwa I. menyatakan uang tersebut merupakan uang hasil penjualan narkotika jenis sabu, dan uang sejumlah Rp755.000,00 (tujuh ratus lima puluh lima ribu) merupakan uang hasil setoran Terdakwa II kepada Terdakwa I., sedangkan selebihnya merupakan uang penjualan Terdakwa I. selanjutnya Para Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Sat Narkoba Polres Labuhanbatu guna proses hukum selanjutnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa I. memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari Guna (dpo) dengan tujuan narkotika jenis sabu tersebut untuk Para Terdakwa jual agar Para Terdakwa mendapatkan keuntungan

Menimbang, bahwa Narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan dari Para Terdakwa tersebut sebagaimana Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Labfor POLRI cabang Medan No. LAB : : 1529/NNF/2022 tanggal 20 Maret 2023 atas nama Terdakwa I. Selamat Alias Puntung dan Terdakwa II. M. Arif Alias Arif tersebut, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan Berat Netto sebesar 2,15 (dua koma lima belas) gram adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan, menerangkan barang bukti yang disita dari Terdakwa I. Selamat Alias Puntung dan Terdakwa II. M. Arif Alias Arif berupa Narkotika Jenis Sabu sebanyak 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih narkotika jenis sabu dengan Berat Netto sebesar 2,15 (dua koma lima belas) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas dan fakta hukum yang terungkap di persidangan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi wujud dari perbuatan Terdakwa tersebut menjual narkotika jenis sabu dimana pada saat penangkapan Para Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih narkotika jenis sabu seberat 2,15 (dua koma satu lima) gram

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 348/Pid.Sus/2023/PN Rap



netto dan setelah diinterogasi Para Terdakwa mengakui narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Para Terdakwa untuk Para Terdakwa jual agar Para Terdakwa mendapatkan keuntungan, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur “ini telah terpenuhi dalam perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa;

Ad. 4. Unsur Orang yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa dalam ilmu hukum pidana unsur ini juga biasa disebut unsur “secara bersama-sama atau Turut Serta” dan berdasarkan ketentuan pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP menentukan bahwa : “dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana : orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu” ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah perbuatan Para Terdakwa adalah perbuatan orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan tindak pidana ?

Menimbang, bahwa berdasarkan Alat Bukti dan Barang Bukti dipersidangan dimana satu sama lain telah saling bersesuaian, Majelis Hakim memperoleh fakta dan keadaan-keadaan bahwa Terdakwa I. Selamat Alias Puntung dan Terdakwa II. M. Arif Alias Arif ditangkap oleh Saksi Habib Kurniawan dan Edi Candra Nasution (Anggota Kepolisian) pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 sekira pukul 20.30 Wib bertempat di Dusun Sidorejo I, Desa Negeri Lama Seberang, Kecamatan Bilah Hilir, Kabupaten Labuhanbatu karena menjual narkoba jenis sabu dengan cara Para Terdakwa menjualkan narkoba jenis sabu tersebut adalah jika ada pembeli narkoba jenis sabu maka Terdakwa I. akan menyuruh Terdakwa II. untuk melihat pembeli tersebut ingin membeli berapa, dan setelah Terdakwa II. mengetahuinya maka Terdakwa II. melaporkan kepada Terdakwa I. dan mencek / membaginya dihadapan Terdakwa I. , dikarenakan tanpa bantuan dari Terdakwa II. maka Terdakwa I. tidak bisa mencek / membagi narkoba jenis sabu tersebut dikarenakan tangan Terdakwa I. hanyalah satu yaitu hanya sebelah kanan saja dan Terdakwa I. memberikan upah kepada Terdakwa II terkadang berupa uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan lebih sering hisapan gratis narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut menurut hukum dikategorikan sebagai “orang yang melakukan tindak pidana”, dengan demikian unsur “turut serta” ini, telah pula terpenuhi pula dalam diri Para Terdakwa ;

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 348/Pid.Sus/2023/PN Rap



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana telah terpenuhi maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah mempertimbangkan semua unsur diatas dan ternyata Para Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah telah dipertimbangkan diatas dan dihubungkan dengan Pledoi dari Penasehat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Para Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini sudah cukup pantas dan adil bagi Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengisyaratkan penjatuhan hukuman yang bersifat kumulatif, artinya selain pidana penjara maka terhadap Para Terdakwa juga akan dikenakan pidana denda yang apabila pidana denda tidak dibayar oleh Para Terdakwa maka diganti pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :



Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih narkoba jenis sabu seberat 2,15 (dua koma satu lima) gram netto, 9 (sembilan) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam, 1 (satu) buah kotak plastik dibalut lakban warna hitam dan 1 (satu) buah plastik asoy warna hijau, adalah merupakan narkoba dan sarana yang dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp955.000,00 (sembilan Ratus lima puluh lima ribu rupiah), yang merupakan hasil kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam pemberantasan narkoba;
- Perbuatan Para Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan sehingga memperlancar proses jalannya persidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Selamat Alias Puntung dan Terdakwa II. M. Arif Alias Arif tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Tanpa Hak Menjual Narkoba Golongan I Bukan Tanaman", sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (Delapan) Tahun tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 348/Pid.Sus/2023/PN Rap



ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih narkoba jenis sabu seberat 2,15 (dua koma satu lima) gram netto;
 - 9 (Sembilan) bungkus plastik klip kosong;
 - 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam;
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam;
 - 1 (satu) buah kotak plastik dibalut lakban warna hitam;
 - 1 (satu) buah plastik assoy warna hijau;Dimusnahkan;
 - Uang tunai sebesar Rp955.000,00 (sembilang Ratus lima puluh lima ribu rupiah);Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat, pada hari Kamis, tanggal 24 Agustus 2023, oleh Hendrik Tarigan, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Vini Dian Afrilia P., S.H.,M.H., dan Ita Rahmadi Rambe, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dedi Suhaji, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat serta dihadiri oleh Maulita Sari, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Vini Dian Afrilia P.,S.H.,M.H.

Hendrik Tarigan, S.H.,M.H.

Ita Rahmadi Rambe,S.H.,M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Dedi Suhaji, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)